

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 947/2531

กรมที่ดิน

โจทก์

นายถนอม จรูญนาถ กับพวก

จำเลย

นายสรสิทธิ์ วิเชียรเจริญ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 173)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 500,695 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวน
251,802 บาท ชลขทั้งนี้ภายหลังที่โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากกอง
ทรัพย์สินของนางมลวัลย์เบ็ญจกุล ผู้ล้มละลาย หรือยังขาดจำนวนอยู่เท่าใดก็ให้
บังคับได้เท่าที่เหลือ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชลข

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าสินไหม
ทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 500,695 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบเงิน
417,005 บาท จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบเงิน 70,226 บาท ชลข นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 164,163แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

(จิรพันธุ์ รัตมิตต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ